

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 3702/2535

นายสุรเดช พลอยประเสริฐ

โจทก์

นายจันทร์ อุปพงษ์

จำเลย

นายเสรี ทวีเดช ทนายโจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า จำเลยยื่นฎีกาโดยอ้างว่าราคาที่ดินปัจจุบันเกือบ 200,000 บาท เป็นการกล่าวอ้างโดยไม่มีราคาที่เจ้าพนักงานที่ดินประเมินไว้ และที่พิพาทเป็นที่มือเปล่าซึ่งไม่ทราบว่าฝ่ายใดจะได้สิทธิครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ฎีกาของจำเลยจึงไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ขอศาลได้พิจารณายกคำร้องขอฎีกาของจำเลย โปรดอนุญาต

หมายเหตุ ไม่ปรากฏว่าจำเลยได้รับสำเนาคำร้องหรือไม่

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยและบริวารออกจากที่ดินตามแบบแจ้งการครอบครองเลขที่ 1376 ตำบลธาตุเชิงชุมอำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ตามแผนที่สังเขปเอกสารหมาย จ.3 และ จ.4 ห้ามจำเลยเข้าไปเกี่ยวข้องกับที่ดินอีก กับให้จำเลย รื้อถอนรั้วและทำที่ดินกลับสู่สภาพเดิมด้วยค่าใช้จ่ายของจำเลยเอง

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องขอให้ผู้พิพากษาเจ้าของสำนวน รับรองให้ฎีกา ในปัญหาข้อเท็จจริง ผู้พิพากษาเจ้าของสำนวน รับรองฎีกาแล้ว ศาลชั้นต้นจึงมีคำสั่งรับฎีกาจำเลย(อันดับ 76,75)

โจทก์ยื่นคำแก้ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 83,82)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว การอนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงหรือไม่ เป็นอำนาจของศาลชั้นต้น โจทก์ไม่มีสิทธิยื่นคำร้องคัดค้านต่อศาลฎีกา จึงให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องให้เป็นพับ

พิเคราะห์แล้ว การอนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงหรือไม่ เป็นอำนาจของศาลชั้นต้น โจทก์ไม่มีสิทธิยื่นคำร้องคัดค้านต่อศาลฎีกา จึงให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องให้เป็นพับ

(ประสิทธิ์ แสนศิริ-วิทวัส อยู่วัฒนา-ไพศาล รางฆาณูร)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>